



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

24 בינואר 2024

1707

י"ד בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 3), התשפ"ד-2024 490

הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 3), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 25 בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

“(א1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), חוזה עסקי יפורש בהתאם ללשונו, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

על רקע האמור לעיל תוקן סעיף 25(א) לחוק, בשנת 2011, בחוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (ס"ח התשע"א, עמ' 202) (להלן – תיקון מס' 2). בהתאם לתיקון האמור, נוסחו של סעיף 25(א) לחוק קובע כיום כי “חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו”.

ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ, סה(2) 563 (2012), עמד בית המשפט העליון על משמעותו של תיקון מס' 2 וקבע כי גם לאחר תיקון החוק הלכת אפרופים עומדת בעינה.

לאורך השנים ביקשו בתי המשפט לתחום את גבולותיה של הלכת אפרופים. בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (נבו) 20.11.2019 (להלן – פסק הדין בעניין ביבי כבישים), שניתן בשנים האחרונות, בהחלטת בית המשפט העליון כיצד יש ליישם את הלכת אפרופים, תוך הבחנה בין סוגי חוזים שונים שלהם דרכי פרשנות שונות. פסק הדין קבע כי הלכת אפרופים לא תחול לגבי סוגים מסוימים של חוזים. כך לדוגמה קבע פסק הדין כי היא לא תחול לגבי חוזים סגורים ומפורטים או חוזים שנחתמו בין צדדים עסקיים המורגלים בניהול עסקים, כשבחוזים אלה יש לתת מעמד בכורה ללשון החוזה.

התפתחויות אלה עוררו שיח ער, בין השאר, לגבי גישות שונות לפרשנות חוזים. יש הטוענים כי המצב המשפטי הקיים עודנו מאופיין בחוסר ודאות משפטית, אשר פוגע בעולם העסקי וביכולת להסתמך על חוזים עסקיים.

מטרתו של התיקון המוצע היא לקבוע כללי פרשנות מותאמים לחוזים עסקיים אל מול חוזים אחרים, בהתאם למגמה בפסיקה שהבחנה בין סוגי החוזים השונים, וזאת כדי להביא לוודאות רבה יותר בעולם העסקי ולסייע בהפחתת העומס בבתי המשפט.

לפסקאות (1), (4) ו-(5) של סעיף 25(א1) המוצע ולתוספת המוצעת

התיקון המוצע מבקש לקבוע, בסעיף 25(א1) לחוק בנוסחו המוצע, סייג להוראות סעיף 25(א) לחוק, כך שייקבע

סעיפים מוצע לתקן את סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן – החוק), שעניינו פרשנות חוזה, ולהוסיף כלל פרשנות ייחודי הנוגע לפירושו של חוזה עסקי, כהגדרתו בתיקון המוצע.

סעיף 25(א) לחוק בנוסחו המקורי, כפי שהיה בעת חקיקתו, קבע כי “חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו – מתוך הנסיבות”.

במשך השנים נתפס סעיף זה כמעגן את “תורת שני השלבים” לפרשנות חוזים שלפיה כוונת הצדדים נלמדת בראש ובראשונה מלשון החוזה, ורק כשמלשון החוזה לא משתמע אומד דעת הצדדים, יפורש החוזה בהתאם לנסיבות.

בע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויוזום (1991) בע"מ פ"ד מט(2) 265 (1995) (להלן – הלכת אפרופים), נקבע בדעת הרוב כי יש לבחון את הנסיבות והלשון יחד, ומתוך הבחינה המשולבת לפרש את החוזה, וזאת תוך מתן עדיפות לאומד דעתם של הצדדים העולה מלשונו הרגילה והטבעית של החוזה. עוד נקבע שכאשר לא ניתן להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים לחוזה הקונקרטי, יש לפנות לתכלית המקובלת וההוגנת של חוזים דומים, שהיא התכלית האובייקטיבית, בהתחשב בזהות הצדדים ומאפייניהם של אנשים סבירים בנעליהם, תוך היעזרות בעקרונות משפטיים כגון סבירות ותום לב.

הלכת אפרופים אושרה בדנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(2) 1, 37 (2006), בהרכב מורחב של בית המשפט העליון. עם זאת, בפסק דין זה, שופטי בית המשפט העליון גם הדגישו את גבולות הלכת אפרופים והבהירו כי המטרה העליונה של פירוש החוזה היא בירור כוונת הצדדים לחוזה. חלק מהשופטים הדגישו בפסק הדין את מעמד הבכורה של לשון החוזה והזהירו מפני הפיכת בית המשפט למעין צד לחוזה, תוך פגיעה באוטונומיה של הצדדים.

על הלכת אפרופים הושמעה ביקורת שלפיה, בין השאר, ההלכה מחלישה את תוקף לשון החוזה, ומשום כך עלולה לגרום לחוסר ודאות בשוק ולפגיעה ביכולת לאכוף את שסוכם בין הצדדים.

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 118; התשע"א, עמ' 202.

(א) פרשנות כאמור תביא לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת בנסיבות העניין;

(ב) מלשון החוזה עולה סתירה בין הוראות שונות שבו.

(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו אם אין הוראה אחרת שנקבעה בחוזה לעניין אופן פרשנות החוזה.

(3) צדדים לחוזה עסקי רשאים לקבוע בחוזה מהן הראיות שיהיו קבילות לצורך פרשנותו.

(4) שר המשפטים רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

(5) בסעיף קטן זה –

”חוזה עסקי” – חוזה, למעט חוזה אחיד או חוזה מסוג המנוי בתוספת, שכל הצדדים לו פעלו לאחר קבלת ייעוץ משפטי לעניין עריכתו ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) כל הצדדים לחוזה הם עוסקים ואין בהם עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו בשנת המס האחרונה שחלפה טרם כריתתו נמוך מ־4 מיליון שקלים חדשים;

(2) שווי העסקה שלגביה נערך החוזה עולה על 15 מיליון שקלים חדשים;

ד ב ר י ה ס ב ר

על פי ההגדרה המוצעת (בפסקה (4) של סעיף 25(א) המוצע) – ”חוזה עסקי” הוא חוזה שמתקיים לגביו אחד מהתנאים שלהלן:

(1) כל הצדדים לחוזה הם עוסקים (עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981) ואין בהם עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו (כלומר סך כלל העסקאות שבוצעו על ידו במהלך שנת מס), בשנת המס האחרונה שחלפה טרם כריתתו של החוזה, נמוך מ־4 מיליון שקלים חדשים. יצוין כי מספיק שאחד מן הצדדים לחוזה יהיה בעל מחזור עסקאות הנמוך מן הסכום האמור כדי שהחוזה לא יהווה ”חוזה עסקי” כמשמעותו בחיקוק המוצע. תנאי זה נקבע מתוך תפיסה שלפיה יש להחיל את החיקוק המוצע רק במקרה שבו אין בין הצדדים פערי כוחות משמעותיים, ולכן ההנחה היא כי מדובר בחוזה המשקף את רצונם המשותף של כל הצדדים;

(2) שווי העסקה שלגביה נערך החוזה עולה על חמישה עשר מיליון שקלים. תנאי זה נקבע מתוך תפיסה כי בחוזה שלגביהם מתקיים התנאי האמור, אף על פי שלא מדובר בהכרח בעוסקים, ניתן להניח שהצדדים לעסקה השקיעו משאבים רבים בניסוח מיטבי של החוזה, בהתאם לשווי הגבוה של העסקה. יובהר כי ”עסקה” לעניין זה היא התקשרות בעלת היבטים מסחריים ואין המדובר בהתקשרות המסדירה יחסים אחרים שאינם יחסים מסחריים. ראו לעניין זה גם את ההבחנה המצוינת בפסק דינו של כבוד השופט שטיין בפסק דין ביבי כבישים, (פסקה 17): ”תיאור זה איננו מתייחס לחוזה מיוחדים אשר נשלטים על ידי מערכות דינים מיוחדות, רגולטוריות בבסיסן, דוגמת חוזה אחידים, הסכמים צרכניים, חוזה שבין מעביד לעובדיו וכיוצא באלה...”.

כלל פרשני ייחודי ל”חוזים עסקיים” שלהם מאפיינים עסקיים בשל זהות המתקשרים בחוזה או שהם חוזים המסדירים עסקה בעלת שווי גבוה ואשר הצדדים לה קיבלו ייעוץ משפטי, כפי שפורט בהמשך.

בהתאם לכלל המוצע (ברישה של פסקה (1) לסעיף 25(א) המוצע) פרשנות של חוזים עסקיים תהיה, ככלל, לפי לשון החוזה. ההנחה העומדת בבסיס הכלל המוצע כאמור היא כי בחוזים מסוג זה המדובר בצדדים לחוזה שהם מיומנים ומתוחכמים. צדדים אלה רגילים בעריכת עסקים, בניהול סיכונים ובעריכת חוזים. לפיכך ביכולתם של צדדים אלה לעצב את החוזה כרצונם, כחלק מעקרון חופש החוזים. בהתאם לאמור ניתן להניח שלגבי חוזים אלה קדם משא ומתן מפורט בכל הנוגע לתנאי החוזה וללשונו, והושקעו על ידי הצדדים זמן ומשאבים בניסוח מיטבי של החוזה, תוך קבלת ייעוץ משפטי בעניין, כדי שהחוזה ישקף את רצונם המשותף. לכן, בחוזים אלה יש חשיבות לכך שכללי הפרשנות שיופעלו ייצרו בסיס משפטי יעיל להתקשרויות עתידיות (ראו לעניין זה את פסק דינו של כבוד השופט גרוסקופף בפסק הדין בעניין ביבי כבישים).

קביעת ברירת מחדל זו לגבי חוזים עסקיים, תסייע ליצירת ודאות לעוסקים בתחום וכן צפויה להביא להוזלת העלויות הכרוכות בהתדיינויות משפטיות בשאלת פרשנותם של חוזים מסוג זה, ובהמשך לכך גם צפויה לסייע בהפחתת העומס בבתי המשפט.

יובהר כי לגבי שאר החוזים שאינם חוזים עסקיים ימשיך לחול סעיף 25(א) לחוק והפסיקה מכוחו.

"תוספת"

(ההגדרה "חוזה עסקי" בסעיף 25(א1))

(1) חוזה שהמדינה צד לו שמטרתו יישום מדיניות הממשלה או מדיניות שר משרי הממשלה, שעניינו בנושא בעל חשיבות לאומית ויש לו השלכה כלכלית משמעותית."

ד ב ר י ה ס ב ר

לאותו הביטוי יש שתי משמעויות לשוניות שונות או יותר, יש לבחור את הפרשנות הלשונית המקיימת את החוזה. אם אף אחת מהפרשנויות הלשוניות לא מאפשרת את קיום החוזה, יש לפנות בשלב הבא, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק גם לנסיבות החוזה, ואם ישנה פרשנות לפי נסיבות החוזה המאפשרת את קיומו של החוזה – נעדיף אותה;

– לפי סעיף 25(ב1), גם בחוזה עסקי, במקרים שבהם לשון החוזה היא דו-משמעית, יש לפרש את החוזה נגד הצד שהייתה לו עדיפות בעיצוב תנאיו של החוזה;

– לפי סעיף 25(ג), ביטויים ותניות בחוזה שנוגעים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג, יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים גם כאשר מדובר בחוזים עסקיים;

– לפי סעיף 25(ד), יחולו, גם על חוזה עסקי, ההוראות מתוך חוק הפרשנות, התשמ"א-1981, ופקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, שאלהיהן מפנה הסעיף האמור.

לצד קביעת הכלל שלפיו חוזה עסקי יפורש לפי לשון, מוצע לקבוע (בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (1) לסעיף 25(א) המוצע) שני חריגים אשר בהתקיימם יחול גם על חוזה עסקי כלל הפרשנות הקבוע בסעיף 25(א) לחוק, וזאת כדי לאפשר החלה של כללים מתאימים לפרשנות החוזה במקרים שבהם אין בכוחה של לשון החוזה לתת מענה לשאלת פרשנותו של החוזה.

על פי המוצע, הכלל האמור לא יחול בהתקיים אחד מאלה:

– פרשנות לפי לשון החוזה לכדה תביא לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת בנסיבות העניין;

– מלשון החוזה עולה סתירה בין הוראות שונות שבו.

לפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 25(א) המוצע

מוצע לקבוע כי הצדדים לחוזה עסקי יוכלו להתגבר על הכלל הפרשני הקבוע בפסקה (1) של סעיף 25(א) המוצע, ולקבוע במפורש בחוזה מהו כלל הפרשנות שהם מבקשים להחיל על פרשנות החוזה, לרבות קביעה שלפיה יחול על החוזה כלל הפרשנות הקבוע בסעיף 25(א). זאת, מתוך תפיסה שצדדים אלה מודעים ולבחור מראש את הכלל הפרשני לנהל את הסיכונים שלהם ולבחור מלאי את הכלל הפרשני שמתאים להם. לעניין זה יובהר כי אין בהוראה המוצעת,

נוסף על התנאים החלופיים שלעיל, מוצע לקבוע כי תנאי מצטבר נוסף להיותו של חוזה בגדר "חוזה עסקי" הוא כי הצדדים לו פעלו לאחר קבלת ייעוץ משפטי לעניין עריכתו. תנאי זה בא להבטיח כי הצדדים לחוזה היו מודעים למשמעות ההוראות שקבעו בחוזה וקיבלו בעניין החלטה מושכלת.

עוד מוצע לקבוע כי חוזה אחיד כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, לא ייכלל בגדר חוזה עסקי, היות שבחוזה מעין זה יש פערי כוחות מובנים בין הצדדים ולא מתקיימות ההנחות המפורטות לעיל, שכן אין ביכולתו של אחד מהצדדים לחוזה להיות שותף בניסוחו. כמו כן, מוצע כי התיקון לא יחול בנוגע לסוגי חוזים אשר יפורטו בתוספת לחוק, והשר יהיה רשאי, בצו, לתקן את התוספת.

בפרט 1 לתוספת מוצע להחריג מן ההסדר המוצע חוזים שהמדינה היא צד להם ושמטרתם יישום מדיניות הממשלה או מדיניות שר משרי הממשלה, שעניינם באינטרס ציבורי בעל השלכה ציבורית רחבה, ושיש להם השלכה כלכלית משמעותית. חוזים מעין אלה נועדו לצורך הגשמת מדיניות ממשלתית אשר עוסקת בעניינים בעלי השפעה ציבורית רחבה. פרשנות שאינה לוקחת בחשבון את התכליות הציבוריות שחוזים כאמור מבקשים להגשים, יכולה להביא לפגיעה באינטרס הציבורי. לכן, אין לראות חוזים אלה כחוזים עסקיים רגילים, גם אם קיימים בהם מאפיינים עסקיים, ובמסגרת פרשנותם יש להתייחס גם למטרה הציבורית שהם באים להגשים. יובהר כי החרגה זו בתוספת תחול רק על חוזים אלה, כך שחוזים אחרים שהמדינה היא צד להם, לא יוחרגו מתחולת התיקון המוצע. כלומר בחוזים האחרים של המדינה, שחל עליהם התיקון המוצע ושהם אינם נכנסים בגדר החריג המפורט בתוספת, התיקון המוצע יחול על המדינה והפרשנות תהיה ככלל לפי לשון החוזה בהתאם להוראות פסקה (1) בסעיף 25(א) המוצע, אלא אם כן נקבע בחוזה אחרת (בהתאם להוראות פסקה (2) בסעיף 25(א) המוצע).

יובהר כי הוראות סעיפים 25(ב) עד (ד) לחוק אשר קובעים כללים פרשניים נוספים, יחולו על חוזה עסקי כפי שהן חלות על שאר החוזים. בהתאם לאמור –

– לפי סעיף 25(ב) גם בחוזה עסקי יש לבחור בדרך הפרשנית שתביא לקיום החוזה ולא לבטלותו, לפיכך אם

² ס"ח התשמ"ג, עמ' 8.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

3. הוראות סעיף 25(א1) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על חוזה שנכרת תחילה אחרי תחילתו של חוק זה; לעניין זה יראו חידוש חוזה ככריתתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

על פרשנות החוזה, והצדדים יוכלו לבחור אם לעשות שימוש באחת מן האפשרויות או בשתייהן.

סעיף 3 מוצע להבהיר כי הוראות סעיף 25(א1) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על חוזה שנכרת אחרי תחילתו של החוק המוצע. עוד לעניין התחולה יובהר כי יראו חידוש של חוזה ככריתתו של החוזה מחדש, כך שהוראות סעיף 25(א1) המוצע יחולו על חוזה שחודש לאחר יום התחילה. זאת, בין השאר, מכיוון שבעת חידוש החוזה, רשאים הצדדים לחוזה להכניס בו שינויים ובתוך כך יש באפשרותם לקבוע מהם כללי הפרשנות שיחולו על פירוש החוזה בהתאם לפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 25(א1) המוצע. יובהר כי מימושה של זכות ברירה (אופציה) אינו מהווה חידוש חוזה, שכן במימושה לא ניתן לשנות את תנאי החוזה והיא נגזרת מהוראות החוזה שנכרת לפני יום התחילה, ועל כן התיקון המוצע לא יחול לגבי מימושה של זכות כזו בחוזה אשר נחתם טרם תחילת התיקון.

המעגנת במפורש את אפשרות הצדדים להתנות על ברירת המחלף החדשה שתיקבע לגבי חוזים עסקיים, כדי לגרוע או להשפיע על הפרשנות המקובלת ביחס לשאר סעיפי החוק לעניין האפשרות להתנות עליהם בחוזה (כלומר – לעניין מעמדם הדיספוזיטיבי או הקוגנטי), גם במקרים שבהם לא מעוגנת הוראה מסוג זה. כך למשל, אין בהוראה המוצעת כדי לגרוע מהאפשרות שעוגנה בפסיקה, שעל פיה ניתן להתנות על הוראות סעיף 1 לחוק שעניינו כיצד נכרת חוזה (ראו לעניין זה, גבריאלה שלו ואפי צמח דיני חוזים, 157-159 (2019)) או כדי לגרוע מהעובדה כי כלל הפרשנות נגד המנסח המעוגן בסעיף 25(ב) לחוק הוא כלל קוגנטי ולפיכך אין להתנות עליו (ראו לעניין זה ע"א 7379/18 הדר יצחקי נ' רון יצחקי (נבו 18.12.2019)).

כמו כן, מוצע כי הצדדים לחוזה עסקי יוכלו לקבוע בחוזה מהן הראיות שיהיו קבילות לצורך פרשנותו של החוזה, ובכך יתאפשר להם לקבוע על בסיס אילו ראיות יפורש החוזה על ידי בית המשפט. אפשרות זו לקביעה מהן הראיות שיהיו קבילות לצורך פרשנות החוזה, מתווספת לאפשרות שאוזכרה לעיל לקבוע את כלל הפרשנות שיחול

